

1513656-76.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... uma delas, inclusive, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.

Importante destacar que o Pretório Excelso no julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.818, com repercussão geral reconhecida, fixou, por maioria de votos, a tese de que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1513656-76.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513656-76.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO MOURAO RIBEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Vistos.

RICARDO MOURÃO RIBEIRO foi denunciado e se vê processado pela prática do crime descrito artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, e artigo 329, "caput", do Código Penal, ambos na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, (i) na data de 10 de junho de 2022, por volta de 14h31, no trajeto entre a Rua Vinte e Um de Abril, altura do nº 1266, e a Rua São Leopoldo, altura do nº 356, Belém, nesta cidade e comarca da Capital, transportou e portou arma de fogo do tipo pistola, da marca Taurus, calibre 380, com sinal de identificação - numeração de série - suprimido, municiada com 15 (quinze) cartuchos íntegros, sem autorização e em

desacordo com determinação legal ou regulamentar; e (ii) nas mesmas circunstâncias de data e local, opôs-se à execução de ato legal, mediante ameaça a funcionário competente para executá-lo.

Recebida a denúncia, o acionado foi citado, apresentando resposta escrita à acusação.

Decisão saneadora proferida na sequência.

Em audiência judicial foi colhida a prova oral e interrogado o réu.

Laudo pericial do local dos fatos, a fls. 189/197.

Nos debates, as partes apresentaram seus argumentos finais.

Convertido o julgamento em diligência, sobreveio aos autos laudo pericial do armamento apreendido, a fls. 222/225, oportunizada a manifestação das partes.

É o relato do quanto necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A condenação se mostra de rigor, na medida em que a prova produzida se mostra suficiente e séria a indicar, com significativa certeza moral, a responsabilidade do acionado pela prática dos crimes pelos quais se vê acusado

Materialidade que encontra esteio no boletim de ocorrência (fls. 09/12), auto de exibição e apreensão da arma de fogo (fls. 13/14), laudo pericial da arma (fls. 222/225), onde se atesta sua potencialidade lesiva, bem como a especial circunstância de se tratar de arma de fogo de uso permitido, porém, com numeração serial suprimida, além do laudo pericial do local dos fatos (fls. 189/197).

Autoria certa, ecoa da prova.

Interrogado na fase policial, na presença de sua advogada (fls. 08 e 15), mesma profissional da advocacia que o acompanhou em audiência de custódia (fls. 63), o acionado confessou parcialmente os fatos, afirmando que "ao passar por um bloqueio policial na Rua 21 de abril, não parou seu veículo FIAT/Strada, após ter sido solicitado pelo policial militar e, evadiu-se do local, tendo "dispensado", a arma de fogo durante o trajeto em via pública; Que deseja alegar ainda que apesar de seus antecedentes, atualmente trabalha como comerciante no ramo de vestuário no bairro do Brás e, somente adquiriu há pouco tempo a mencionada arma de fogo, pelo valor de R\$ 8.000,00, no bairro do Brás, através de pessoa desconhecida, uma vez que se sentiu ameaçado por indivíduos que não desejou informar identificação e paradeiro. Que por fim, esclarece que não teve qualquer intenção em tentar atropelar o policial militar que solicitou que parasse, apenas seguiu em frente como alegado." (fls. 08).

Chamado a esclarecer os fatos em Juízo, não se distanciou, em muito, de tal descrição dos fatos.

Temos, outrossim, as informações das testemunhas policiais militares envolvidas com a prisão do réu.

Chamadas a depor em Juízo, Ednaldo de Souza Mendes e Josenelva Maria Moreira Matos declararam que, na data dos eventos, efetuavam operação de bloqueio de veículos, na Rua Vinte e Um de Abril, bairro do Belém, nesta urbe, quando Ednaldo proferiu ordem de parada a um veículo FIAT/Strada. O condutor, então, dissimuladamente demonstrou que iria parar o veículo, todavia, com a aproximação do policial, que iniciaria o procedimento de abordagem, aquele subitamente deu marcha no automóvel e o jogou contra Ednaldo, que, observando que ele estava com a mão esquerda no volante e abaixou a outra, como estivesse apanhando algum objeto, acreditando que pudesse ser uma arma de fogo, efetuou disparos em direção ao pneu dianteiro esquerdo do mencionado veículo, visando repelir injusta agressão atual contra si. O automóvel, contudo, evadiu-se em alta velocidade do local. Os depoentes foram ao seu encalço e, em razão do intenso tráfego naquele momento, somado ao pneu do veículo que restou danificado, obtiveram êxito em abordá-lo cerca de 500 metros à frente, na Rua São Leopoldo, onde o condutor do mencionado veículo foi efetivamente contido, se tratando do acionado, ele que se fazia acompanhar de uma mulher. Em procedimento de busca pessoal e veicular, nada encontraram de ilícito. Entretanto, um transeunte não identificado informou ter visto o motorista do mencionado veículo arremessar uma arma do interior do carro, durante a fuga. Assim, em procedimento de varredura pelas imediações do local, o também policial militar CB Fabio Silva, encontrou tal arma de fogo, tipo pistola, calibre 380, e, com identificação

suprimida, sob um veículo estacionado na via, a cerca de 100 metros da abordagem. Indagado acerca da origem da mencionada arma de fogo, o suspeito confessou que realmente havia a “dispensado” logo após evadir-se do bloqueio policial, alegando que a havia adquirido há alguns dias, no bairro do Brás, de uma pessoa desconhecida, justificando que está sendo ameaçado por um indivíduo cuja identidade não desejou informar. Neste cenário, foi proferida voz de prisão ao citado indivíduo, o qual foi conduzido à presença da autoridade policial. Na sequência foram tomadas as declarações da testemunha, também policial militar, Fabio da Silva Toro, narrando que, na ocasião, em apoio a outra guarnição, por indicação de transeunte, fez varredura nas imediações, localizando a arma que teria sido dispensada pelo acionado.

As testemunhas de Defesa, sobre o fato, nada souberam informar, somente abonando a boa conduta do acionado.

Diante de tal acervo de provas, inviável a absolvição.

Reza o dispositivo (consoante a modificação introduzida pela Lei Federal nº 13.964/2019): Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. § 1º Nas mesmas penas incorre quem: (...) IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.

E, consoante a prova, o réu efetivamente transportou e portou a arma de fogo, do tipo pistola e calibre .380, da marca Taurus, com quinze munições íntegras e sinal de identificação suprimido, em relação a qual não deu qualquer explicação idônea. O acionado responde, então, pela prática do delito descrito no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei Federal nº 10.826/03, não havendo espaço para desclassificação (art. 14, da Lei Federal nº 10.826/03), na medida em que, malgrado a arma, pelo calibre, seja de uso permitido, por conta de ter a numeração serial suprimida, aludido armamento é equiparado à arma de uso restrito.

Neste sentido: Apelação nº 0008375-20.2012.8.26.0050, rel. Desembargador Roberto Midolla; Apelação nº 0003740-74.2010.8.26.0564, rel. Desembargador Mauricio Valala; Apelação nº 0016872-25.2012.8.26.0405, rel. Desembargador Roberto Mortari; Apelação nº 0779991-87.2009.8.26.0577, rel. Desembargador Silmar Fernandes; Apelação nº 0000792- 93.2009.8.26.0274, rel. Desembargador Luis Augusto de Sampaio Arruda; Apelação nº 0094623-23.2011.8.26.0050, rel. Desembargador Sérgio Coelho; Apelação nº 0022188-51.2011.8.26.0050, rel. Desembargador César Augusto Andrade de Castro; Apelação nº 0016033-82.2011.8.26.0292, rel. Desembargador Euvaldo Chaib; Apelação nº 0330126-14.2010.8.26.0000, rel. Desembargador Lauro Mens de Mello.

Interessante pontuar, porque de todo oportuno, que não existem elementos sérios a indicar as circunstâncias dos art. 24 (estado de necessidade) e 25 (legítima defesa), ambos do Código Penal, como forma de justificar a posse do armamento e munição, à margem da lei.

Neste sentido: Apelação nº 0001870-68.2008.8.26.0271, rel. Desembargador Luis Augusto de Sampaio Arruda; Apelação nº 0012022-81.2012.8.26.0451, rel.

Desembargador Marco Antonio Marques da Silva; Apelação nº 0000563-69.2012.8.26.0035, rel. Desembargador Euvaldo Chaib; Apelação nº 0009762-23.2011.8.26.0077, rel. Desembargadora Ivana David; Apelação nº 0094623-23.2011.8.26.0050, rel. Desembargador Sérgio Coelho.

Com efeito, a estória narrada, no sentido de que cometera o crime por se sentir inseguro não convence, muito menos torna atípica sua conduta. Assim fosse, toda e qualquer pessoa poderia alegar sensação de falta de segurança – que inclusive é comum, principalmente em grandes metrópoles – para portar armas de fogo na via pública, tornando inócua a previsão legal que criminaliza tal conduta. Se, por escolha democrática, entendeu por bem o legislador tipificar o porte de arma de fogo, ainda que contra isso existam vozes divergentes, a norma penal deve ser observada, ninguém se escusando de cumpri-la.

Houvesse real necessidade de tráfegar armado para resguardar sua integridade

física, deveria o réu buscar os meios legais para tanto, obtendo a respectiva licença da autoridade competente.

Ainda, não se verifica que o acionado atuou em erro de proibição, ou que, em seu favor, milita discriminante putativa.

Cuida-se de pessoa não jejuana ou debutante na prática de crimes e bem ciente da Lei (da qual não pode alegar desconhecimento), então, sabedor da obrigação e necessidade de autorização para transportar e portar arma de fogo, arma que não pode adquirir de qualquer pessoa, inclusive com numeração de série completamente suprimida, sem qualquer comprovação séria de regularidade documental.

Sobre o tema: Apelação nº 0034293-60.2011.8.26.0050, j. em 9 de outubro de 2014, rel. Desembargador Silmar Fernandes; Apelação nº 0002517-75.2010.8.26.0115, j. em 9 de outubro de 2014, rel. Desembargador Laerte Marrone; Apelação nº 0001603-59.2013.8.26.0453, j. em 11 de setembro de 2014, rel. Desembargador Julio Caio Farto Salles; Apelação nº 0012270-23.2011.8.26.0438, j. em 5 de junho de 2014, rel. Desembargador Hermann Herschander; Apelação nº 0060730-72.2009.8.26.0224, j. em 31 de julho de 2013, rel. Desembargador Salles Abreu.

Por fim, e ao cabo, cuidando-se de crime de perigo abstrato, desnecessária a incursão acerca da efetiva lesividade da conduta, que nem de longe tisona o princípio da legalidade, guardando com ele perfeita harmonia.

Neste sentido: Apelação nº 0025226-08.2012.8.26.0577, j. em 27 de março de 2015, rel. Desembargador Júlio Caio Farto Salles.

No mais, entendo que o crime de resistência igualmente se configurou.

É que, conforme a prova produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório, ao ser dado sinal de parada ao réu, este inicialmente simulou obediência ao comando da Polícia, externado por autoridade legalmente investida para tanto, todavia, de inopino acelerou o carro que conduzia em direção à testemunha policial Ednaldo de Souza Mendes, opondo-se, assim, à abordagem, mediante violência, colocando em risco a integridade física ou até mesmo a vida do policial em comento, além de outros que pelo local se encontravam.

Desta forma, entendo por bem configurado também mais este crime pelo qual o réu é acusado, delito este de conteúdo formal, cuja consumação se dá independentemente de qualquer resultado naturalístico, muito menos do sucesso do agente no descumprimento da ordem legal, circunstância esta que, a bem da verdade, qualifica o delito (art. 329, § 1º, do CP).

Assim, responde o acionado pela prática dos crimes previstos no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 e no art. 329, caput, do Código Penal.

Bem divisada a responsabilidade do acionado, passo a mensurar as reprimendas adequadas.

Em primeira fase, as circunstâncias judiciais não se mostram extremamente desfavoráveis, tendo agido com dolo normal às hipóteses legalmente descritas. Todavia, conforme certidão de fls. 130/132, o réu ostenta Maus antecedentes criminais, militando em seu desfavor três condenações definitivas, uma delas, inclusive, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Importante destacar que o Pretório Excelso no julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.818, com repercussão geral reconhecida, fixou, por maioria de votos, a tese de que "Não se aplica para o reconhecimento dos Maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". Assim, fixo suas penas base em patamar ¼ superior ao mínimo previsto em lei, culminando (i) para o crime de porte de arma de fogo de uso restrito, o cumprimento de três anos e nove meses de reclusão e pagamento de valor equivalente a doze dias multa; e (ii) para o crime de resistência, a pena de dois meses e quinze dias de detenção.

Em segunda fase, em relação ao crime de porte de arma de fogo, entendo pela aplicação da atenuante decorrente da confissão espontânea, nos termos do art. 65, inciso III, "d", do Código Penal.

Assim, reduzo suas penas em 1/6, atingindo a pena de três anos, um mês e quinze dias de reclusão e pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a dez dias multa.

Já no que tange ao crime de resistência, não há atenuantes a ser consideradas.

Inexistem, outrossim, circunstâncias agravantes, especialmente quando as condenações passadas do réu já tiveram suas penas declaradas extintas há mais de cinco anos, configurando-se os maus antecedentes avaliados na primeira fase. Em terceira etapa, não há causas de aumento ou diminuição de penas. Finalmente, de rigor o reconhecimento do concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal, tendo em vista a prática de condutas autônomas pelo acusado.

Penas finais: O cumprimento de pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além do pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a 10 (dez) dias multa, fixados estes no patamar unitário mínimo previsto em lei.

Respeitado entendimento contrário, possível iniciar o cumprimento da pena corporal no regime inicial aberto, mormente em se considerando o quantum da pena corporal aplicada, inferior a quatro anos, bem como tendo em vista tratar-se de acionado tecnicamente primário, com atividade laboral lícita, que em parte admitiu seus erros, o armamento apreendido consigo se tratando de arma de fogo de uso permitido, porém, equiparada à de uso restrito, não se tratando de arma de uso proibido, a permitir identificar se tratar de crime hediondo.

A tanto, o teor da regra contida no Decreto nº 9.844/2019: art. 2º - Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: I - arma de fogo de uso permitido - as armas de fogo semiautomáticas ou de repetição que sejam: a) de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, não atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules; b) portáteis de alma lisa; ou c) portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, não atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules; II - arma de fogo de uso restrito - as armas de fogo automáticas, semiautomáticas ou de repetição que sejam: a) não portáteis; b) de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules; ou, c) portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules; III - arma de fogo de uso proibido: a) as armas de fogo classificadas de uso proibido em acordos e tratados internacionais dos quais a República Federativa do Brasil seja signatária; ou, b) as armas de fogo dissimuladas, com aparência de objetos inofensivos.

Com efeito, a teor do disposto no art. 1º, parágrafo único, inciso II, da Lei Federal nº 8.072/90, somente a posse ou porte de arma de fogo de uso proibido se revela como crime hediondo: Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes... Parágrafo único. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados: II - o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2.003.

Sobre o tema: Apelação Criminal nº 1501429-36.2019.8.26.0559, 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 28 de junho de 2021, rel. Desembargador OSNI PEREIRA; Apelação Criminal nº 1500022-79.2020.8.26.0552, 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 12 de abril de 2021, rel. Desembargador GERALDO WOHLERS.

Além disso, presentes os requisitos e fundamentos legais, viável a substituição da pena corporal do sentenciado por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena privativa de liberdade aplicada, bem como por uma pena de multa, fixada esta no valor equivalente a dez dias multa, no piso unitário legal, tudo nos termos do art. 44, § 2º, in fine, do Código Penal.

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine a análise, como forma de dirimir a controvérsia posta em julgamento.

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, e assim o faço para CONDENAR o réu RICARDO MOURÃO RIBEIRO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de

reclusão e de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, ambas no regime inicial aberto, além do pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a 10 (dez) dias multa, fixados estes no valor unitário mínimo legal, por infringência ao disposto nos art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei Federal nº 10.826/03, e art. 329, caput, do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal, e, presentes os requisitos e fundamentos legais, SUBSTITUO a pena corporal aplicada ao sentenciado por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena privativa de liberdade aplicada, bem como por uma pena de multa, fixada esta no valor equivalente a dez dias multa, no piso unitário legal, tudo nos termos do art. 44, § 2º, in fine, do Código Penal.

Defiro o apelo em liberdade.

Transitada esta em julgado, que seja o nome do réu lançado no rol dos culpados.

Independentemente do trânsito em julgado, cumpra-se o que determina o art. 25, da Lei Federal nº 10.826/03.

Arcará o condenado com o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03.

P.R.I.C.

São Paulo, 22 de agosto de 2022.

Marcio Lucio Falavigna Sauandag

Juiz de Direito Titular I da 22ª Vara Criminal Central

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea "a", da Lei Federal nº 11.419/06